

F.V.III.3. Modelo de contrato de escrow

En __, a __ de __ de __,

REUNIDOS

Don __, mayor de edad, casado en régimen económico de __, de profesión __, vecino de __, con domicilio en la calle __, número __ y D.N.I. n.º __.

Don __, mayor de edad, casado en régimen económico de __, de profesión __, vecino de __, con domicilio en la calle __, número __ y D.N.I. n.º __.

Don __, mayor de edad, casado en régimen económico de __, de profesión __, vecino de __, con domicilio en la calle __, número __ y D.N.I. n.º __.

ACTÚAN

El primero, en nombre y representación de la mercantil de nacionalidad española __, S.A., domiciliada en __, calle __, número __, provista de C.I.F. __, constituida el __ de __ de __ en escritura autorizada por el notario de __ Don __ con el n.º __ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de __ en el Tomo __, Folio __, hoja número __. (De ahora en adelante el «Licenciante»)

Actúa en calidad de __ de la citada sociedad, cargo para el que fue nombrado el __ de __ de __ por un plazo de __ años, en escritura pública otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de __, Don __, con el n.º __ de su protocolo.

El segundo, en nombre y representación de la mercantil de nacionalidad española __, S.A., domiciliada en __, calle __, número __, provista de C.I.F. __, constituida el __ de __ de __ en escritura autorizada por el notario de __ Don __ con el n.º __ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de __ en el Tomo __, Folio __, hoja número __. (De ahora en adelante, el «Licenciario»)

Actúa en calidad de __ de la citada sociedad, cargo para el que fue nombrado el __ de __ de __ por un plazo de __ años, en escritura pública otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de __, Don __, con el n.º __ de su protocolo.

El tercero, en nombre y representación de la mercantil de nacionalidad española __, S.A., domiciliada en __, calle __, número __, provista de C.I.F. __, constituida el __ de __ de __ en escritura autorizada por el notario de __ Don __ con el n.º __ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de __ en el Tomo __, Folio __, hoja número __. (De ahora en adelante, el «Agente de Escrow»)

Actúa en calidad de __ de la citada sociedad, cargo para el que fue nombrado el __ de __ de __ por un plazo de __ años, en escritura pública otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de __, Don __, con el n.º __ de su protocolo.

Todas las partes se reconocen plena capacidad para contratar y obligarse en los términos previstos en el presente contrato, y de sus libres y espontáneas voluntades,

EXPONEN

I. Que con fecha __ el Licenciante y el Licenciario suscribieron un contrato de licencia de uso de Software, tecnología ésta propiedad del primero (de ahora en adelante, el Contrato Principal). En dicho contrato, ambas partes acordaron la entrega para su custodia a un tercero del Código Fuente del Software y de toda aquella documentación y manuales del mismo no entregados con ocasión del Contrato Principal. Los elementos entregados lo serán para su entrega al Licenciario en determinadas condiciones.

II. Que la entrega inmediata y directa entre la entidad Licenciante, a la sazón propietaria del Software, y el Licenciario del Código Fuente implicaría una merma importante de las garantías de la primera ante posibles reproducciones o transformaciones no deseadas de su programa, dado que el código fuente refleja todos los detalles de la programación del Software facilitando la posibilidad de infracción de derechos de propiedad intelectual, así como la pérdida económica y de clientela que ello conllevaría.

III. Que el Licenciante, por tanto, desea evitar el acceso a su tecnología propietaria, excepto bajo determinadas y limitadas circunstancias.

IV. Que dada la importancia que el Software tiene de cara al mantenimiento de la actividad del Licenciario es necesario que, en determinados casos éste tenga la seguridad de que podrá contar con el código fuente para el manteni-

miento o la mejora del Software. La tecnología propietaria del Licenciente, por tanto, es crítica para el negocio del Licenciario y para el cumplimiento del Contrato Principal. Por este motivo, el Licenciario necesita tener acceso, bajo determinadas circunstancias, a la tecnología propietaria del Licenciente.

V. Que en atención de todo cuanto antecede, ambas partes desean establecer un acuerdo que regule la retención, administración y el acceso controlado a los materiales propietarios de la tecnología del Licenciente, por lo que acuerdan suscribir el presente Contrato, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. ENTREGA Y ACEPTACIÓN

1.1. A la firma del presente contrato, el Licenciente entrega al Agente de Escrow el Código Fuente, la tecnología propietaria así como los manuales y documentos relativos a la misma (de ahora en adelante, los Materiales) establecidos en el Contrato Principal y relacionados en el Anexo A al presente contrato

1.2. Identificación de soportes

Antes de proceder a la entrega de los Materiales al Agente de Escrow, el Licenciente identificará y etiquetará de manera visible cualquier documento, disquete, CD-ROM o cualquier soporte en los que se hallen almacenados o grabados los Materiales. A tal efecto, el Licenciente relacionará los mismos en el modo referido en el documento modelo que se acompaña como Anexo B. Hasta tanto el depósito se produzca, el Agente de Escrow no asume obligación alguna dimanante del presente contrato, excepto la de notificar a las partes el estado de la cuenta de depósito en los términos establecidos en la cláusula 2.2.

1.3. Inspección de los materiales

A la recepción de los Materiales y la relación de los mismos efectuada conforme lo establecido en el Anexo B, el Agente de Escrow procederá a una comprobación visual de coincidencia entre los Materiales entregados y los relacionados. Así mismo, y a petición del Licenciario, se procederá a una verificación del contenido de los soportes depositados, en los términos establecidos en el apartado 1.6 de esta cláusula.

1.4. Aceptación de los materiales

Una vez finalizada la inspección del depósito conforme por el Agente de Escrow, éste fechará y firmará la relación de materiales remitiendo una copia de la misma al Licenciente y otra al Licenciario. En caso de no coincidir los datos de los Materiales depositados con los consignados en la relación, el Agente de Escrow hará constar las discrepancias observadas en la zona al efecto contenida en el Anexo B remitiendo una copia de las mismas a las Partes. La aceptación de la entrega por parte del Agente de Escrow se produce desde el momento en que firma la relación de materiales. La remisión de ésta al Licenciario debidamente firmada por el Agente de Escrow se considera notificación suficiente de que el Agente ha recibido y aceptado la entrega.

1.5. Derechos del Licenciente

El Licenciente es el titular legal de los materiales entregados. En este sentido, el Licenciente tiene derecho y está autorizado para la asunción de las obligaciones dimanantes del presente contrato a favor del Licenciario.

Los materiales objeto del presente contrato se encuentran únicamente sujetos a las obligaciones dimanantes del contrato principal y no tienen ninguna otra limitación que impida o hagan de difícil ejecución el presente contrato.

Los materiales objeto del presente contrato consisten en la tecnología propietaria y otros Materiales del Licenciario identificados tanto en el contrato principal como en el Anexo al presente contrato.

Los materiales objeto del presente contrato son legibles y susceptibles de uso en su forma actual. De encontrarse la totalidad de los Materiales o alguna de sus partes encriptada o cifrada, se procederá al depósito de las claves y herramientas necesarias para proceder a su descifrado.

1.6. Verificación

El Licenciario podrá verificar a su costa cualquiera de los Materiales entregados al Agente. A tal fin, el Licenciario notificará al Licenciente y al Agente de Escrow su solicitud para que, si el Licenciente así lo estima, pueda estar presente en la verificación.

La verificación tiene por finalidad determinar, en diversos niveles de detalle, la exactitud, suficiencia, integridad y la calidad de los Materiales.

Tras la entrega de los Materiales al Agente de Escrow, solamente éste o una entidad o persona independiente de su elección supervisada por él puede realizar la verificación.

1.7. Entrega de actualizaciones

A menos que se haya establecido lo contrario en el Contrato Principal, el Licenciante ha de actualizar los Materiales dentro de los 60 días naturales siguientes al lanzamiento de una nueva versión del Software objeto del presente acuerdo.

Cualquier depósito de nuevas versiones habrá de documentarse en un documento conforme con el Anexo B que será firmado por el Agente. Tales actualizaciones serán agregadas al depósito existente.

El proceso aplicable a las actualizaciones de nuevas versiones será el ya reseñado para la primera entrega en los apartados 1.2 a 1.6 de la presente cláusula. Todas las referencias que se realicen en este acuerdo a los «Materiales» se entenderán referidas no sólo a los del depósito inicial sino cualquier otro incluido en las actualizaciones posteriores.

1.8. Retirada de los Materiales

Los Materiales entregados al Agente únicamente podrán ser retirados o cambiados cuando medie autorización expresa, por escrito y conjunta del Licenciante y del Licenciario. En caso contrario, se estará a lo establecido en el presente contrato.

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y ACCESO A LOS REGISTROS

2.1. Confidencialidad

El Agente de Escrow viene obligado a mantener los Materiales en una ubicación segura y ambientalmente adecuada, sólo accesible al personal autorizado por el Agente. En este sentido, y a excepción de lo previsto en el presente contrato, el Agente no divulgará, transferirá, pondrá a disposición o utilizará los Materiales.

El Agente de Escrow no divulgará el contenido de este acuerdo a terceros. Si el Agente fuese requerido por cualquier autoridad, administrativa o judicial, para que diera publicidad o entregara el Material, lo pondrá en inmediato conocimiento de las Partes contratantes, a menos que dicha notificación se oponga al contenido de la orden recibida o de alguna provisión del ordenamiento vigente. Corresponderá a las Partes en este Contrato la defensa frente a dicha orden, sin perjuicio de los derechos de alegación y defensa que en tal trámite correspondan al Agente. Los contratantes se comprometen a no instar al Agente a desobedecer ningún requerimiento de este tipo.

2.2. Emisión de informes

El Agente de Escrow remitirá semestralmente un informe sobre el estado de los Materiales, emitiéndolas en cualquier momento a requerimiento de las Partes contratantes.

2.3. Derecho de acceso a los registros

Durante la vigencia de este contrato, el Licenciante y el Licenciario podrán acceder a cualesquiera información que el Agente de Escrow tuviere en relación con la ejecución y cumplimiento de este acuerdo. Cualquier inspección será celebrada durante horas de oficina y tras preaviso de ___ días al Agente.

TERCERA. DERECHOS DEL AGENTE DE ESCROW

3.1. Titularidad de los soportes

El Licenciante transfiere por virtud de este contrato al Agente de Escrow la titularidad de los soportes en los que se encuentran grabados o almacenados la tecnología y los materiales propietarios de su titularidad. Esta transferencia no supone ni incluye, bajo concepto alguno, la cesión de la propiedad de la tecnología y de los materiales propietarios contenidos en tales medios, así como ningún derecho de autor, secreto comercial, patente o cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual sobre los mismos.

3.2. Derecho a realizar copias

El Agente de Escrow está autorizado a la realización de copias de los materiales objeto de este contrato, en aquello que resulte razonable y necesario para el mejor cumplimiento del presente contrato, haciendo siempre constar en las mismas todas aquellas menciones que consten en el original y que se refieran al «copyright», cláusulas de «non disclosure», y cualesquiera otros avisos relativos a la propiedad de los Materiales custodiados. Junto con la entrega de los Materiales, el Licenciante proporcionará al Agente todas las instrucciones necesarias para duplicar los Materiales, así como el hardware y/o software necesario a tal efecto.

3.3. Derecho a transferir los Materiales

En virtud del presente contrato, el Licenciante concede al Agente el derecho a transferir los Materiales al Licenciario para su propio uso en los términos previstos en la cláusula 4.1. Excepto en estos casos, el Agente no podrá transferir los Materiales custodiados bajo ninguna circunstancia.

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS MATERIALES

4.1. Condiciones de transferencia

El Agente de Escrow transferirá los Materiales al Licenciario cuando:

1. el Licenciante incumpla gravemente las obligaciones dimanantes del acuerdo principal;
2. se produzca la resolución del Contrato principal por causas imputables al Licenciante; o
3. el Licenciante se encuentre en situación que le impida la continuación normal de su actividad, entre las que se incluyen, de manera no exhaustiva:
 - a) el cese o cambio de actividad del Licenciante, o
 - b) la insolvencia temporal o definitiva de la empresa informática.

4.2. Transferencia

La transferencia se producirá a requerimiento del Licenciario al Agente mediante la remisión de la documental que demuestre la concurrencia de las anteriores condiciones de transferencia. Al recibo de la misma, el Agente notificará al Licenciante la solicitud efectuada, habiendo de manifestarse su conformidad o disconformidad en el plazo de 7 días hábiles, transcurridos los cuales sin contestación por parte del Licenciante se procederá a la transferencia de los Materiales sin mayor dilación. En caso de respuesta disconforme en plazo, se someterá la entrega a arbitraje de derecho conforme las normas previstas en la Ley de Arbitraje privado española. A tales efectos, ambas partes se someten a arbitraje de un solo árbitro, abogado y designado por el Agente de Escrow, sometiéndose igualmente al laudo que se dicte. El plazo para dictar el mismo se reduce, en atención a la urgencia, a tres meses desde la finalización del término de audiencia del Licenciante.

En caso de respuesta conforme del Licenciante o de transcurso del término sin contestación, el Agente no podrá negarse a entregar el Material al Licenciante. En este caso, el Agente remitirá al Licenciante una copia del acta de entrega de los Materiales del depósito al Licenciario. El Licenciario tendrá desde ese momento el derecho a utilizar y modificar los Materiales a los solos efectos de continuar con los beneficios y derechos conferidos en el Contrato Principal. El Licenciario mantendrá absoluta confidencialidad y no comercializará ni cederá por ningún título los Materiales transferidos sobre los que el Licenciante mantiene todos los derechos atribuibles a la propiedad de los mismos.

Con la entrega de los Materiales finalizará el presente Contrato.

QUINTA.— DURACIÓN Y RESOLUCIÓN

5.1. El presente contrato tendrá una vigencia de ____ año(s), renovándose automáticamente por términos iguales excepto en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el Licenciante y el Licenciario comuniquen por escrito y de manera conjunta al Agente su deseo de finalizar el presente Contrato; o
- b) En caso de impago de los honorarios del Agente. En este supuesto, el Agente pondrá en conocimiento de las demás partes esta circunstancia, pudiendo cualquiera de ellas hacer frente a los honorarios debidos aunque no venga obligado a su pago conforme este Contrato, pudiendo repetir, en su caso, frente al obligado al pago. Si, tras esta notificación, el pago no se produce o se produce parcialmente, el Agente podrá dar por terminado el presente contrato con la mera comunicación por escrito a las Partes de esta circunstancia.

5.2. A la terminación de presente contrato, y excepto en los supuestos de entrega al Licenciario, el Agente de Escrow habrá de destruir, devolver al Licenciante o transferir los Materiales de acuerdo con las instrucciones del Licenciante. De no existir instrucciones, el Agente puede optar entre la destrucción o la devolución de los Materiales al Licenciante. El Agente no tendrá obligación de devolver o destruir los Materiales si los mismos estuvieran afectos al cumplimiento de otro Contrato.

SEXTA. HONORARIOS DEL AGENTE DE ESCROW

Los servicios prestados por el Agente serán remunerados conforme la tabla de tarifas y gastos que se acompaña como Anexo D. El ____ viene obligado al pago de los referidas tarifas en los plazos y modos recogidos en el mencionado Anexo. Para la prestación de cualquier servicio no contenido en el Anexo antes referido, el Agente facilitará información de su coste con carácter previo a su prestación. No se prestará ningún servicio añadido mientras estén pendiente de pago los ya prestados.

El impago de los honorarios del Agente es motivo de terminación del presente contrato, sin perjuicio del devengo de intereses de demora en una cuantía anual del euribor más dos puntos.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD LEGAL

7.1. El Licenciante y el Licenciario defenderán, protegerán e indemnizarán al Agente de Escrow frente a todas las pérdidas, gastos y reclamaciones relacionados con cualquier pérdida o daño (incluidos pérdidas o daños a la propiedad física, muerte o daños personales) que pudieren acaecer en relación con la ejecución del Contrato.

7.2. Independientemente de cualquier estipulación contraria contenida en este Contrato, ninguna de las Partes será considerada responsable de cualesquiera daños producidos por causas de Fuerza Mayor, o por daños consecuentes o indirectos no producidos dolosa o culposamente por alguna de las Partes.

OCTAVA. AUTONOMÍA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES

En el caso de que cualquier disposición de este Contrato fuese declarada o considerada ilegal o nula por cualquier tribunal, órgano administrativo, junta de arbitraje u organismo público, todas las demás disposiciones de este Contrato seguirán estando en pleno vigor y efecto. Todas las partes se obligan a cooperar con el fin de sustituir la disposición ilegal o nula tan pronto como sea posible por una nueva disposición que acompañe un resultado permisible tan similar como sea posible al resultado que intentaba alcanzar la disposición inválida, sin incurrir en la misma causa de invalidez o nulidad.

NOVENA. SUBCONTRATACIONES

9.1. El Agente de Escrow no subcontratará el Servicio contratado ni cualquier parte de la misma sin el consentimiento previo, conjunto y por escrito del Licenciante y el Licenciario. Éstos se reservan el derecho a investigar la cualificación de cualquier Subcontratista propuesto antes de dar su consentimiento. El Agente de Escrow no precisará dicho consentimiento para la compra de materiales, ni para celebrar contratos para detalles menores.

9.2. El Licenciante y el Licenciario individualmente estarán legitimados para rechazar cualquier persona contratada o subcontratada en la ejecución del Servicio como empleado del Agente de Escrow o de un Subcontratista.

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

10.1. Será de la responsabilidad, cuenta y cargo del Agente de Escrow la aportación de todos los medios materiales y humanos necesarios en cantidad y calidad para la correcta y puntual ejecución del objeto del presente Contrato. Asimismo, será el único responsable de sus propios Subcontratistas, de la correcta ejecución por los mismos del contrato que con éstos suscriba, así como también de los daños y/o perjuicios causados a terceros o al Licenciante y al Licenciario por la elección de dichos Subcontratistas.

10.2. El Agente de Escrow queda obligado a asegurar sus sedes, los equipamientos necesarios para el cumplimiento del presente contrato así como aquellos en donde se almacene físicamente los Materiales.

10.3. El cumplimiento por parte del Agente de Escrow de sus responsabilidades de conformidad con la presente cláusula no le eximirá de sus otras responsabilidades de conformidad con el Contrato, incluyendo, sin que ello implique limitación alguna, el nivel de servicio contenido en el Anexo E.

10.4. Se considerará que el Agente de Escrow ha examinado estas condiciones del Contrato, las acepta y las conoce, habiéndose asesorado y accedido por sí mismo a cualquier información adicional necesaria para el cumplimiento de este Contrato, incluida toda aquella relativa a los riesgos, contingencias y otras circunstancias jurídicas, políticas o de otro tipo, que pudiesen influir o afectar la ejecución del Servicio.

UNDÉCIMA. NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

El presente contrato tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo no expresamente pactado en el mismo por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, leyes especiales, usos mercantiles y, en su defecto, por el Código Civil.

DUODÉCIMA. EJERCICIO DE DERECHOS

Ninguna demora ni omisión de las partes en el ejercicio de derechos emanados del presente contrato perjudicará dicho derecho ni se interpretará como renuncia al mismo.

De igual forma, el ejercicio una sola vez o parcial de un derecho no impedirá, en su caso, que se ejerza otras veces, ni el ejercicio de cualquier otro derecho.

Los derechos de las partes aquí indicados son adicionales a los derechos previstos por la ley, y no los excluyen.

DECIMOTERCERA. ARBITRAJE

Para la decisión de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato, las partes se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de ____, al que se encomienda la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose las partes desde ahora a cumplir la decisión arbitral.

DECIMOCUARTA. NOTIFICACIONES

Salvo en los casos en que expresamente se establezca otra cosa, las notificaciones que cada una de las partes deba efectuar a la otra se considerarán vigentes a su recepción y podrán ser entregadas en mano, por correo ordinario o electrónico, o por fax en las direcciones que figuran en el Anexo C del presente contrato, salvo que previamente se hubiera notificado por escrito a la otra parte el señalamiento de un nuevo domicilio, y excepto aquellos supuestos en que se requiera la fehaciencia de la comunicación.

Y hallándolo ambas partes conforme, lo firman por triplicado ejemplar aunque a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo: ____

Fdo: ____

Fdo: ____

ANEXO A
MATERIALES OBJETO DE DEPÓSITO

El Licenciante manifiesta que los Materiales objeto de entrega para su custodia y posterior transferencia, en su caso, al Agente de Escrow consisten en los siguientes:

- _____
- _____

Licenciante

Fdo.:

Nombre:

Cargo:

Fecha: ____

Licenciatarario

Fdo.:

Nombre:

Cargo:

Fecha: ____

ANEXO B
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

Denominación social del Licenciante

Nombre del Producto

Versión

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES:

Cantidad	Tipo de Soporte y tamaño	Etiqueta descriptiva de cada elemento depositado
____	Disquete de 3.5» or ____	____
____	DAT tape ____mm	____
____	CD-ROM	____
____	Data cartridge tape ____	____
____	TK 70 or ____ tape	____
____	Cinta magnética ____	____
____	Documentación	____
____	Otros ____	____

INFORMACIÓN DEL MATERIAL:

Se encuentran cifrados los soportes entregados? Si/ No. En caso afirmativo, incluya cualquier passwords y herramienta de descifrado.

Nombre de la herramienta de cifrado utilizada ____ Versión ____

Hardware necesario ____

Software necesario ____

Otra información necesaria ____

Doy fe por el LICENCIATARIO
que los Materiales antes descritos

Doy fe, en nombre del Agente,
que he recibido los Materiales

han sido entregados al Agente: listados.

Firma

Sello

Fecha

Firma

Sello

Fecha de aceptación

ANEXO C
CONTACTOS Y NOTIFICACIONES

Notificaciones, devoluciones del Material y comunicaciones al Licenciante han de remitirse a:

Nombre de la entidad: ____

Dirección: ____

Contacto: ____

Teléfono: ____

Fax: ____

Facturas al Licenciante han de remitirse a:

Contacto: ____

Notificaciones, devoluciones del Material y comunicaciones al Licenciante han de remitirse a:

Nombre de la entidad: ____

Dirección: ____

Contacto: ____

Teléfono: ____

Fax: ____

Facturas al Licenciante han de remitirse a:

Contacto: ____

El cambio de contacto por parte del Licenciante o el Licenciario habrá de remitirse por escrito a las demás partes, incluido el Agente, con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha efectiva de cambio

El contrato, los Materiales y las notificaciones al Agente han de remitirse a:

Nombre de la entidad: ____

Dirección: ____

Contacto: ____

Teléfono: ____

Fax: ____

Reclamaciones sobre las facturas y pagos al Agente habrán de dirigirse a:

Contacto: ____